

Nr. 70 Ministerbesprechung vom 21. März 1933, 16 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 117–118

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; RKomArbBesch. Gereke; StS Lammers, Schlegelberger, Funk; MinR Willuhn, Killy; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINER VERORDNUNG GEGEN DISKREDITIERUNG DER NATIONALEN REGIE-
a) RUNG. ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER DIE BILDUNG VON SONDERGERICHTEN.
b)
2. AMNESTIE.

1. a) ENTWURF EINER VERORDNUNG GEGEN DISKREDITIERUNG DER NATIONALEN REGIE- RUNG.

b) ENTWURF EINER VERORDNUNG ÜBER DIE BILDUNG VON SONDERGERICHTEN.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger führte aus, daß das Reichsjustizministerium, besonders er als derzeitiger Leiter des Amtes¹⁾, die Angriffe, die gegen die Justiz aus den Reihen des Kabinetts erhoben worden seien²⁾, sehr bitter empfinde. Es sei ganz selbstverständlich, daß die Justiz jede Regierung, insbesondere aber die jetzige Regierung der nationalen Erhebung auf das energischste in allen Bestrebungen unterstützen werde, welche den Schutz des Staates gegen hoch- und landesverräterische Umtriebe und ähnliche wichtige Aufgaben zum Ziele hätten. Er halte sich für verpflichtet, nochmals ausdrücklich hierauf hinzuweisen³⁾.

1) Der RJM war aus Krankheitsgründen verhindert (vgl. Reitter, Franz Gürtner, S. 128), er nahm seine Dienstgeschäfte anscheinend nicht vor Anfang April (vgl. Dok. Nr. 93) wieder auf.

2) Vgl. Dok. Nr. 41, P. 1.

3) Schlegelberger mit Schreiben an den RIM (außerdem AA, RPropM u. a.) vom 23. 3. hierzu ergänzend: In den letzten Wochen habe sich „wiederholt ergeben, daß das Reichsjustizministerium über Vorgänge, die sofortige strafrechtliche Abwehr erfordern, nicht rechtzeitig unterrichtet war. Daraus folgte, daß ein alsbaldiges Einschreiten den Justizbehörden nicht möglich war, weil die bestehenden Gesetze und Verordnungen für solche neuartigen Erscheinungsformen verbrecherischer Betätigung noch keine ausreichenden Strafvorschriften enthielten. Ich darf insbesondere auf die Erörterungen in den beiden letzten Kabinettsitzungen [richtig: Ministerbesprechungen, und zwar vom 20. 3. (Dok. Nr. 68, P. 5) und 21. 3. (s. o.)] Bezug nehmen, die zum Erlaß der Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung vom 21. März 1933 geführt haben. Damit das Reichsjustizministerium seiner Aufgabe gerecht werden kann, [...] ist es unerlässlich, daß die beteiligten Ressorts das bei ihnen eingehende einschlägige Tatsachenmaterial mir mit möglichster Beschleunigung zuleiten.“ (R 43 II/1519, Bl. 29).

Sodann trug Staatssekretär Dr. Schlegelberger den Inhalt des beiliegenden Entwurfs einer Verordnung gegen Diskreditierung der nationalen Regierung sowie des beiliegenden Entwurfs einer Verordnung über die Bildung von Sondergerichten vor⁴⁾.

Das Reichskabinett stimmte den Vorlagen in den beiliegenden Fassungen zu⁵⁾.

2. AMNESTIE.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger führte aus, daß in der letzten Ministerbesprechung der Gedanke einer Amnestie in einem gewissen Umfange als unbedingt wünschenswert hingestellt worden sei⁶⁾.

Das Reichsjustizministerium könne dieser Auffassung nur beipflichten.

Das Reichskabinett stimmte einer Verordnung über Amnestie in der beiliegenden Fassung zu⁷⁾.

4) Schlegelberger hatte die beiden Entwürfe am 20. 3. vorgelegt. Im Begleitschreiben hieß es: „Nach den in der heutigen Ministerbesprechung gemachten Mitteilungen [s. Dok. Nr. 68, P. 5] ist höchste Eile geboten.“ – Im erstgenannten Entw. (Titel der Endfassung: VO des RPräs. zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Reg. der nationalen Erhebung) war vorgesehen: *Gefängnisstrafe* bis zu zwei Jahren für den unbefugten Besitz der Uniform eines „Verbandes, der hinter der Regierung des nationalen Zusammenschlusses steht“; *Zuchthaus* nicht unter drei Jahren oder *lebenslanges Zuchthaus*, in besonders schweren Fällen auch *Todesstrafe* für Gewalttaten gegen Personen oder Sachen, wenn sie (unter Uniformmißbrauch) in der Absicht begangen wurden, „einen Aufruhr oder in der Bevölkerung Angst oder Schrecken zu erregen oder dem Deutschen Reich außenpolitische Schwierigkeiten zu bereiten“. – Wichtigste Bestimmung des zweitgenannten VOEntw.: Bildung eines *Sondergerichts* in jedem Oberlandesgerichtsbezirk. Die Sondergerichte sollten zuständig sein für die in der VO des RPräs. zum Schutz von Volk und Staat vom 28. 2. (s. Dok. Nr. 34) und der VO zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Reg. bezeichneten Delikte (R 43 II/1519, Bl. 23–28).

5) Die VOen wurden vom RPräs. am 21. 3. vollzogen (RGBl. I, S. 135 ff.).

6) Zur vorangegangenen Beratung s. Dok. Nr. 56, P. 3.

7) Die vom RPräs. am 21. 3. vollzogene VO gewährte Strafbefreiung für alle „Straftaten, die im Kampfe für die nationale Erhebung des Deutschen Volkes, zu ihrer Vorbereitung oder im Kampfe für die deutsche Scholle begangen sind“ (RGBl. I, S. 134). Auf Grund der VO kam es u. a. zur Einstellung des Verfahrens gegen die Erzbergermörder Tillessen und Schulz, die sich 1921 der Strafverfolgung durch Flucht ins Ausland entzogen hatten. Einiges Material hierzu in R 43 II/1547. Vgl. auch Wörterbuch des Völkerrechts, Bd. I, S. 440.

Zitierhinweis

Nr. 70 Ministerbesprechung vom 21. März 1933, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d070>